



PUTUSAN
Nomor 1393 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. H. KOKO SUNARKO, bertempat tinggal di Jalan Mars Selatan XIII, Nomor 1, RT 014, RW 010., Kelurahan Manjahlega (Cisaranten Kidul), Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riki Baehaki, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Riki Baehaki, S.H., *and Partner*, beralamat di Jalan Riung Bagja 1B, Nomor 10, Riung Bandung, Gedebage, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding

L a w a n

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT CITRADANA RAHAYU CABANG SUMEDANG, yang diwakili oleh Direktur Utama dan Direktur Operasional dan Direktur Kepatuhan, Liem, Budi Liman Abadi Darmin dan Sriningsih Surja, berkedudukan di Jalan Abdurahman, Nomor 30, RT 001, RW 004, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Djamal, S.H., M.Hum. dan kawan, beralamat di Jalan Sunda, Nomor 2A, RT 001, RW 001, Kelurahan Burangrang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2023;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1393 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan *Addendum* Perjanjian Kredit Nomor 4.0126/12.2021/ADD/KU batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar segala kerugian materiil kepada Penggugat atas pembayaran bunga pada fasilitas ke I yaitu dengan total kerugian secara materiil adalah sebesar Rp66.752.460,00 (enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar segala kerugian immateriil kepada Penggugat dalam jumlah uang senilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membuat perjanjian kembali dan mereschedule perjanjian kredit yang baru yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan setelah putusan ini dibacakan;
7. Menetapkan pelaksanaan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding dan upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat keliru, tidak cermat, tidak teliti, tidak rici dan salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 400/Pdt.G/2022/PN Bdg., tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1393 K/Pdt/2024



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp665.000,00 (enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 335/PDT/2023/PT BDG., tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Surat Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 77/Pdt/KS/2023/PN Bdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 335/PDT/2023/PT BDG.;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam setiap tingkatan;

Dan Dengan Mengadili Sendiri:

"Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya"

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1393 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat selaku debitur dari Tergugat sudah wanprestasi dan sudah dibuat *addendum*, tapi Penggugat tetap tidak dapat melunasi kewajibannya sebagai debitur;

Bahwa kreditur tidak bersedia membuat *addendum* untuk kedua kalinya bukan merupakan perbuatan melawan hukum, karena terkait kepercayaan kreditur kepada debitur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. H. KOKO SUNARKO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1393 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. H. KOKO SUNARKO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1393 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1393 K/Pdt/2024